Arbeitsblatt: Kaufvertrag

Thilo ist gerade 18 geworden und hat von seinem neuen Nebenjob das erste Geld ausbezahlt bekommen. Sein älterer Freund Jakob möchte sich eine neue Spielekonsole kaufen und deswegen seine alte Videospielkonsole mit zwei Controllern und fünf Spielen verkaufen. Thilo und Jakob verhandeln lange miteinander und kommen schließlich zu einem Ergebnis:

Jakob verkauft Thilo die Videospielkonsole mit den Controllern und Spielen für 200 Euro. Jakob und Thilo schlagen ein und vereinbaren, am nächsten Tag das Geschäft abzuschließen.

Am nächsten Morgen bringt Thilo die 200 Euro mit. Jakob allerdings reagiert ausweichend. Er hat nochmal eine Nacht darüber geschlafen und es sich anders überlegt. Jetzt möchte er die Videospielkonsole doch nicht verkaufen. Als Thilo ihn daran erinnert, dass die beiden den Kauf verbindlich abgesprochen haben, entgegnet Jakob, dass kein Kaufvertrag zu Stande gekommen ist, weil die beiden nichts schriftlich festgehalten haben.

Arbeitsauftrag:

Was denkt ihr? Hat es, wie Thilo behauptet, einen Kaufvertrag gegeben oder muss der Kaufvertrag schriftlich erfolgen, wovon Jakob ausgeht? Diskutiert in der Klasse und begründet eure Meinung.

Folie I: Grundlagen Kaufvertrag – Antrag durch Käufer*innen[1] [2]

Info: BGB

§ 433
Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

§ 145
Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 150
Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.

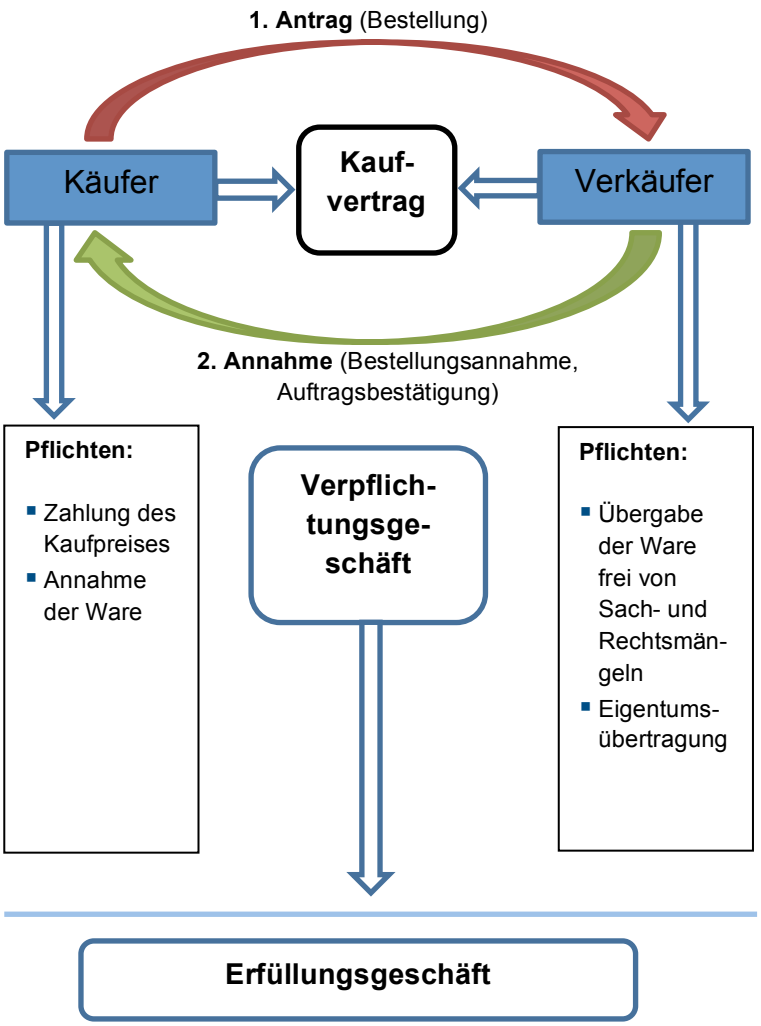
Beispiel:

Deniz: „Ich möchte dieses Computerspiel kaufen."

Verkäuferin des Elektronikgeschäfts: „Gerne, bitte zahlen Sie 44,99 Euro."

Zustandekommen eines Kaufvertrags:

➔ Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen



[1] BGB In: gesetze-im-internet.de; URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE042502377 (Zugriff am 19.02.2021)
[2] In Anlehnung an: Friedmann, Jana / Metzler, Josef / Steyer, Hans / Weckerle, Daniela, 2013, Wirtschaft und wir, S. 58ff.

Folie II: Grundlagen Kaufvertrag – Antrag durch Verkäufer*innen [3] [4]

Info: BGB

§ 433
Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

§ 145
Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 150
Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.

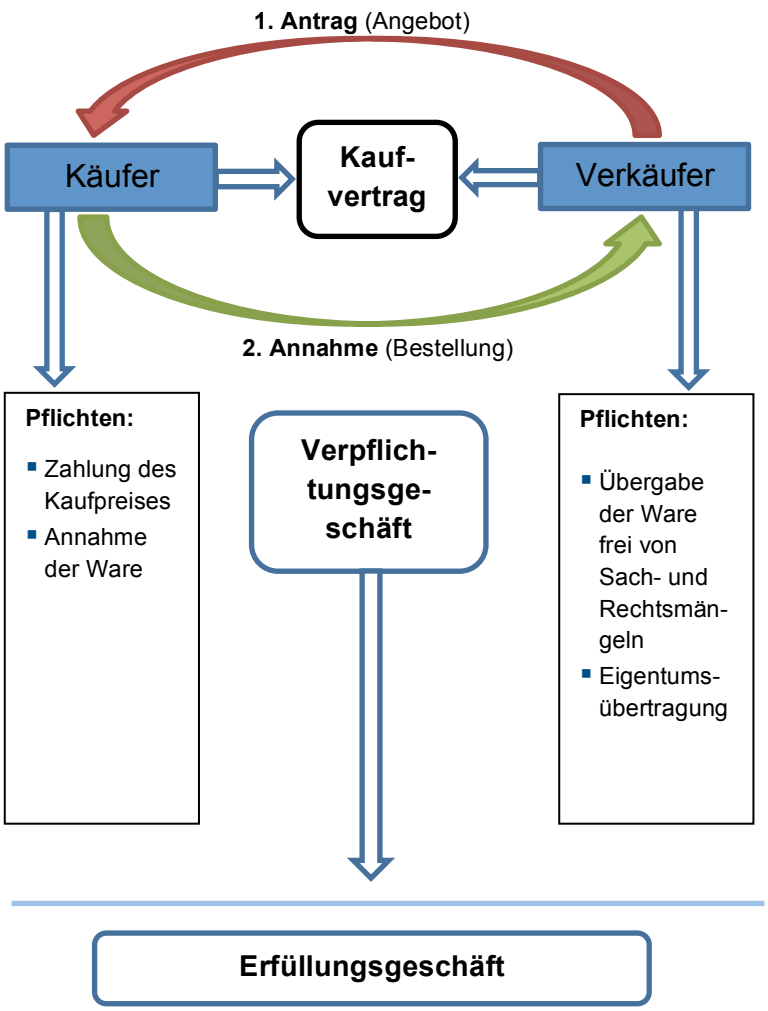
Beispiel:

Verkäuferin des Elektronikgeschäfts: „Dieses Tablet kostet 229,99 Euro."

Emilia: „Sehr schön, ich möchte es kaufen."

Zustandekommen eines Kaufvertrags:

➔ Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen



[3] BGB In: gesetze-im-internet.de; URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE042502377 (Zugriff am 19.02.2021)
[4] In Anlehnung an: Friedmann, Jana / Metzler, Josef / Steyer, Hans / Weckerle, Daniela, 2013, Wirtschaft und wir, S. 58ff.